

1004297-83.2022.8.26.0609

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carolina Conti Reed

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... situações de golpe de banco após o roubo de celular já se manifestou o e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE CELULAR DA CONSUMIDORA
SEGUIDO DEFRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO
PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Mário Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004297-83.2022.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004297-83.2022.8.26.0609

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Ana Paula Ribeiro Ruas

Requerido:

Itaú Unibanco S.A e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Conti Reed

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Fundamento e decido.

Afasto as preliminares arguidas em contestação, uma vez que se confundem com o
mérito e como tal serão analisadas.

Passo ao julgamento antecipado do feito, diante da desnecessidade de produção de
outras provas.

A ação é procedente em parte.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ana Paula Ribeiro Ruas em face de Itaú Unibanco S/A e Itaú Seguros S/A.

Narra a autora que: "possui conta bancária com o Banco requerido. No dia 27/01/2022, por volta de 12:00hs, na Avenida Intercontinental próximo ao número 200, cidade de Taboão da Serra/SP, seguia a pé para a residência que fica um quilômetro do local do ocorrido, quando foi abordada por um rapaz de moto que se aproximou apontando uma arma dizendo tratar-se de um assalto, exigindo sua carteira e celular. Não satisfeito, exigiu ainda a senha dos cartões, ameaçando ainda de morte caso não entregasse as senhas verdadeiras e chamasse a polícia, pois declarou conhecer o endereço da autora. Foram realizados três saques com o cartão de débito: Saque 24 h nº 04674800 valor R\$ 600,00 /nº 04694121 R\$ 500,00 e nº c4725651 R\$190,00. Além dos saques, foram feitas também compras no cartão de Crédito Itaú Visa Gold, final 4333, no estabelecimento: JJ Confeção nos valores R\$ 300,00 e R\$ 3.405,70 sendo este último em 5 parcelas de R\$ 681,14, como se observa nas faturas do cartão de crédito com final 4333 (o cartão objeto do Roubo."

Em contestação, os requeridos alegam que o sistema é seguro, descrevendo os zelos adotados e imputando a culpa exclusivamente à parte autora, alegando ter a mesma negligenciado os cuidados com sua senha pessoal, bem como com a guarda do celular, evitando o acesso de outras pessoas à sua chave de segurança, o que explicita a sua exposição, por ato próprio, a risco, assumindo por decorrência a possibilidade da prática de eventual evento danoso.

Conforme narrativa inicial, as operações impugnadas foram feitas por criminosos, que obtiveram a posse do cartão e a senha da parte autora. O roubo sofrido pela parte autora é fato incontroverso, e está suficientemente relatado no boletim de ocorrência de fls. 19/21.

Em que pesem as considerações dos requeridos, entende-se que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, considerando a autorização das operações, em evidente desconformidade com o perfil de consumo da parte autora. Com efeito, foram feitas operações seguidas, de valores elevados e significativos, sendo que a análise do histórico de consumo da parte autora evidencia que não realizava compras de valores nesse patamar. Em situações análogas, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. "SEQUESTRO RELÂMPAGO". Embora a guarda do cartão magnético e de sua senha seja de uso pessoal e intrasferível da correntista, o banco réu permitiu a ocorrência de danos à consumidora, ao passo que foram realizadas oito operações em seu cartão, todas no mesmo dia, no interregno de uma hora, cada qual aproximadamente de R\$ 1.000,00, quantia considerável ao padrão de consumo da autora, que efetuava transações de cerca de R\$ 100,00, cada. Ademais, operações foram todas efetuadas dentro de minutos, em cidades a centenas de quilômetros daquela usualmente utilizada pela autora, a denotar fortíssimos indícios de fraude, sobretudo porque, o limite de crédito fora, pela primeira vez, ultrapassado. Transações completamente desconexas com o perfil da vítima, circunstância em que a instituição bancária deveria ter perquirido o ocorrido. Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco. Súmula 479, STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Ausência de violação a direito da personalidade da requerente, que sequer teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1027396-08.2019.8.26.0506; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS (COMPRAS A CRÉDITO) REALIZADAS EM DECORRÊNCIA DE CRIME CONSUMADO EM VIA PÚBLICA (SEQUESTRO

RELÂMPAGO) - CRIMINOSOS MUNIDOS DOS CARTÕES E SENHAS PESSOAIS DO AUTOR, OBTIDOS MEDIANTE EXTORSÃO - MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, EM CURTO PERÍODO DE TEMPO, FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO - SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORRETA CONDENAÇÃO DO RÉU À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1015588-26.2020.8.26.0003; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Erro material. Análise da causa de pedir e pedido conforme inicial. Prejuízo inexistente - Princípio da pas de nullité sans grief - Nulidade afastada. APELAÇÃO. Autor vítima de sequestro relâmpago. Reconhecimento de utilização indevida do cartão do banco. Inexigibilidade dos valores oriundos das compras realizadas no dia do sequestro reconhecida. Súmula 479 do C. STJ. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000653-06.2020.8.26.0609; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Em situações de golpe de banco após o roubo de celular já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE CELULAR DA CONSUMIDORA SEGUIDO DEFRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA.

Consumidora vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Contratação de empréstimo consignado no valor de R\$ 21.039,00, incluindo-se a contratação de Seguro Crédito Protegido no valor de R\$ 2.160,80 e a incidência de IOF de R\$ 666,26. A autora não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente da autora e sua movimentação. Ao contrário do que afirmado pelo banco apelante, a autora logo após o assalto, efetuou os devidos bloqueios tanto da linha quanto do próprio aparelho de celular. Essa medida essencial foi adotada. Nem se diga que a autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. O sistema deveria exigir senha - muitas vezes a exigência é da própria digital do correntista. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto a autora viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposos ou dolosos, por parte da consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada. Efetivamente, observa-se que, para não haver enriquecimento sem causa, deve haver estorno dos créditos oriundos do empréstimo invalidado - inclusive a própria autora ressaltou que os valores se encontram intactos desde a data dos fatos. Mas a r. sentença não vedou esse procedimento - aliás, consequência natural da declaração de inexistência do empréstimo bem como das movimentações realizadas após o roubo. Danos morais mantidos (indenização fixada em R\$ 5.000,00). Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1071969-88.2019.8.26.0100; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Assim, devem ser considerados inexigíveis os débitos referentes às transações que

destoam do perfil de consumo da parte autora.

O pedido indenizatório, entretanto, é improcedente.

Verifica-se, dos históricos de fls.230/231, que a autora conta com negativação anterior àquela em exame, sendo que encontrava-se ativa quando dos registros impugnados (MS - CP E/UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACI, no valor de R\$ 73,75). É o bastante, ao lado do apontamento em tela, para que se atraia, ao caso, o disposto na Súmula de nº 385, do STJ:

“Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No mais, considerando-se a fumaça do bom direito e a urgência na medida, concedo tutela antecipada, de forma a determinar, mediante a expedição de ofícios ao SCPC e ao SERASA, para a imediata exclusão do apontamento em exame.

Do exposto, afastado o pedido de indenização por danos morais, julgo parcialmente procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência dos saques realizados com o cartão de débito: Saque 24 h nº 04674800 valor R\$ 600,00, /nº 04694121 - R\$ 500,00 e nº c4725651 - R\$190,00, bem como as compras realizadas no cartão de Crédito Itaú Visa Gold, final 4333, no estabelecimento: JJ Confeção nos valores R\$ 300,00 e R\$ 3.405,70 , este último em 5 parcelas de R\$ 681,14 e por consequência declarar a inexigibilidade do débito objeto da negativação de fls. 49, no valor de R\$ 1.185,33.

b) determinar, em antecipação de tutela e já confirmando seus efeitos, a imediata exclusão do apontamento em exame (no valor de R\$ 1.185,33), oficiando-se diretamente aos órgãos mantenedores.

c) condenar os requeridos, solidariamente, a ressarcirem a parte autora a quantia de R\$ 3.705,70, a título danos materiais, corrigido monetariamente e com correção monetária, desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação.

Em até quinze dias a partir do trânsito em julgado da presente, os Requeridos, solidariamente, deverão efetuar o pagamento do montante da condenação à parte Autora, independente de nova intimação, sob pena de acréscimo de dez por cento, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com isso, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, incompatíveis com a espécie.

P.I.

Taboão da Serra, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA